Что проверить перед ответом на запрос банка по 115-ФЗ

РОЖАВСКИЙ ЛИГАЛ · 2026-07-11

PDF-версия опубликованной статьи. Текст статьи сохранён; файл подготовлен 15 октября 2026 года.

Оригинал статьи

Как разобрать запрос банка по 115-ФЗ, подготовить пояснения и документы, сохранить подтверждение отправки и определить дальнейший порядок.

Сначала выясните, какое решение принял банк

Фраза «банк заблокировал счет» слишком неточная, чтобы выбирать по ней способ защиты. Банк мог отказать в конкретной операции, ограничить дистанционное обслуживание, запросить сведения или применить меру по другому закону.

Начните с полного текста уведомления. Зафиксируйте дату и канал получения, формулировку основания, недоступные операции и срок ответа. Если сообщение не объясняет решение, запросите у банка причины, правовое основание, доступные операции и порядок дальнейших действий.

Отвечайте на вопросы, а не отправляйте весь архив

Разберите запрос по пунктам и составьте рабочую таблицу: вопрос банка, короткое пояснение, подтверждающий документ и номер приложения. Для спорной операции обычно нужно показать договор, фактическое исполнение, деловую цель платежа, источник денег и роль контрагента.

Отправить банку весь архив — не стратегия. Неподписанный акт, договор без следов исполнения или сведения, которые расходятся с выпиской, могут создать новые вопросы. Каждый файл должен отвечать на конкретный пункт запроса.

Пояснение должно собирать факты в одну картину

В начале коротко опишите деятельность компании: что она продает, кто платит, кому и за что платит сама компания, какими ресурсами располагает и как устроен обычный цикл сделки. Затем отвечайте на вопросы банка в той же последовательности, в которой они заданы.

У каждого существенного утверждения должна быть понятная опора в приложениях. Нумерованный реестр и одинаковые названия документов в пояснении и файлах уменьшают риск, что важное подтверждение затеряется в пакете.

Сохраните состав и дату отправки

До отправки сохраните финальную версию пояснения и реестр приложений. После отправки — подтверждение приема, номер обращения и всю дальнейшую переписку.

Так можно восстановить хронологию и не направлять банку противоречащие друг другу версии. Документы с банковской, коммерческой или персональной информацией передавайте только через согласованный защищенный канал, а не через открытую форму на сайте.

Срок зависит от вида решения

В материалах Банка России указаны разные сроки для разных решений. При отказе по основаниям Закона № 115-ФЗ причины должны сообщить не позднее пяти рабочих дней. Документы, переданные для устранения оснований отказа, банк рассматривает в течение семи рабочих дней.

Эти сроки нельзя переносить на любое ограничение счета или дистанционного обслуживания. Если речь идет о высоком уровне риска, антифроде, налоговом решении или другом основании, порядок будет иным. Поэтому точная квалификация уведомления — первый, а не формальный шаг.

Обращение в Межведомственную комиссию — не первый шаг для любой ситуации

Если после рассмотрения документов банк сообщает, что основания отказа не устранены, клиент может обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную. Этот путь относится к определенным решениям по Закону № 115-ФЗ и не заменяет первый ответ самому банку.

До обращения сопоставьте заявление со всеми ранее переданными пояснениями. Новая версия событий не должна противоречить первой. Комиссия оценивает документы и позицию финансовой организации; сама подача заявления не означает заранее определенного результата.

Что собрать для первичного разбора

Нужны уведомление или запрос банка, выписка за связанный период, договоры и документы исполнения по отмеченным операциям, краткое описание бизнес-модели, сведения о ключевых контрагентах и все предыдущие ответы банку.

Не пересылайте эти материалы в обычный мессенджер или открытую форму. Для первичного контакта достаточно описать тип ограничения и дату уведомления; документы лучше передать после согласования защищенного канала.

Источники исходной статьи

При отказе по предусмотренным Законом № 115-ФЗ основаниям банк должен сообщить клиенту причины решения не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Банк России — методические рекомендации об ограничениях операций по счету · Дата проверки в статье: 2026-07-11.

Документы и сведения клиента, представленные для устранения оснований отказа в операции или заключении договора счета, рассматриваются организацией не позднее семи рабочих дней со дня представления.

Банк России — что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету · Дата проверки в статье: 2026-07-11.

Если после передачи документов банк сообщает, что основания отказа не устранены, клиент может обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.

Банк России — что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету · Дата проверки в статье: 2026-07-11.

Банк России рекомендует финансовым организациям сообщать клиенту факт, причины и правовые основания ограничения, объяснять доступные операции и порядок урегулирования или обжалования.

Банк России — банкам следует понятно информировать клиентов о блокировках · Дата проверки в статье: 2026-07-11.

Материал носит общий информационный характер. Порядок действий зависит от точного решения банка и обстоятельств клиента.

Продолжить по своей ситуации

Сайт материала

Профильная помощь Рожавский Лигал

Контакты Рожавский Лигал

Телефон: +7 968 965-43-21 · Email: help@rozhavskylegal.ru · Telegram: @rozhavskylegal